



TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/MTBG/alp

Rol N°1.632-2025

Santiago, veinticuatro de septiembre de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1°) Que, a foja 95 (TCE), reclama don Francisco Antonio González Alegría, candidato al cargo de Alcalde por la comuna de Rengo, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, en las elecciones de Gobernadores Regionales, Consejeros Regionales, Alcaldes y Concejales de veintiséis y veintisiete de octubre de dos mil veinticuatro, contra la resolución N°G1978 del Director del Servicio Electoral, de veintiocho de abril de dos mil veinticinco, que rechazó por omisión grave su cuenta general de ingresos y gastos electorales, desestimó el reembolso y ordenó la devolución de \$5.397.555;

2°) Que, las observaciones N°2 y N°3 recaen sobre el aporte propio en dinero del candidato, por un total de \$5.100.000, cuya fuente de financiamiento no se acreditó. En esta sede se acompañan dos contratos de arrendamiento en que el candidato es arrendador, vigentes uno y otro con anterioridad a la elección. Las rentas de arrendamiento son una de las alteraciones del patrimonio personal que el artículo 10 de la Ley N°19.884 admite como fuente del aporte propio, y las que esos contratos generan bastan para cubrir la suma aportada; por lo que, en consecuencia, procede levantarlas;

3°) Que, la observación N°6 recae sobre un gasto de \$1.600.000 por arriendo de inmueble, rechazado por no haberse acompañado contrato ni factura. El contrato acompañado, suscrito ante notario, individualiza el inmueble, fija su vigencia dentro del período de campaña y un precio que, por los meses de duración, corresponde exactamente al monto declarado. El Formulario de Gastos N°88 lo registra, además, con la glosa «arriendo inmueble comando candidato alcalde». Tales antecedentes acreditan el gasto; por lo que, en consecuencia, procede levantarla, sin que ello habilite el reembolso, que exige la presentación de facturas o boletas pendientes de pago conforme al artículo 17, inciso 2°, de la Ley N°19.884;

4°) Que, las observaciones N°10 a N°16 recaen sobre siete





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/MTBG/alp

Rol N°1.632-2025

valorizaciones independientes por uso de inmuebles de terceros para propaganda, de entre \$20.000 y \$80.000 cada una, y la observación N°19 sobre un gasto de \$64.999 por propaganda en redes sociales. Atendido el monto de baja significación económica de cada una, procede levantarlas;

5°) Que, las observaciones N°1 y N°4 deben, en cambio, mantenerse. La observación N°1 incide en el reembolso solicitado, por \$1.861.463. El artículo 17 de la Ley N°19.884 dispone que el Fisco reembolsa los gastos electorales incurridos durante la campaña que no hayan sido financiados por otro tipo de aportes, «una vez aprobada la cuenta», acreditados mediante la presentación de facturas o boletas pendientes de pago. La aprobación de la cuenta es, entonces, presupuesto de la autorización del reembolso, y en estos autos el rechazo se mantiene, según se dirá. A ello se agrega que la solicitud quedó registrada en el Formulario de Ingresos N°87, bajo la cuenta contable N°143, sin el correlato del gasto en el Formulario de Gastos N°88, discordancia que no fue rectificada ni al contestar el oficio de observaciones ni en esta sede, y que es también el reproche de la observación N°4, respecto de la cual nada se dice, además, sobre la justificación que el Servicio Electoral pidió acerca de la no utilización del Sistema de Recepción de Aportes para registrar el financiamiento de la propaganda radial, por \$1.551.463. Las facturas presentadas en esta sede dan cuenta de la existencia del gasto, pero no salvan ni la falta del presupuesto legal del reembolso ni el registro que la rendición exige; por lo que, en consecuencia, procede mantenerlas y confirmar la desestimación del reembolso;

6°) Que, las observaciones N°5 y N°9 recaen sobre dos arriendos —de vehículos y de la sede— e inciden en la acreditación del desembolso, que no se logra. El certificado de inscripción del vehículo da cuenta de su propiedad, no del pago por su arriendo, y los comprobantes de depósito acreditan una transferencia de dinero, pero no su causa ni que corresponda a un gasto electoral;

7°) Que, las observaciones N°7 y N°8 recaen sobre servicios





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/MTBG/alp

Rol N°1.632-2025

remunerados de brigadistas. El contrato de prestación de servicios y las declaraciones juradas acompañadas prueban la convención y la actividad, pero no el pago del honorario: tratándose de pagos a personas que prestan servicios a la candidatura, la boleta de honorarios es el antecedente que da cuenta de su percepción, y el artículo 37, letra b), de la Ley N°19.884 impone conservar la documentación del gasto;

8°) Que, las observaciones N°17, N°18, N°20 y N°21 recaen sobre valorizaciones de aportes en bienes y servicios de terceros, respecto de las cuales no se acompañó el certificado de donación que permita tener por acreditada la donación y su avalúo; y

9°) Que, levantadas las observaciones señaladas, los gastos que se mantienen rechazados ascienden a \$4.800.000, equivalentes al 69,8% de los \$6.876.723 declarados en el Formulario de Gastos N°88, porcentaje que supera largamente el veinte por ciento previsto en el artículo 50 de la misma ley, de modo que subsiste la omisión grave que fundó el rechazo de la cuenta;

Por estas consideraciones, **se acoge parcialmente la reclamación deducida**, solo en cuanto se levantan las observaciones N°2, N°3, N°6, N°10 a N°16 y N°19 de la resolución N°G1978, de veintiocho de abril de dos mil veinticinco, y se rechaza en lo demás. En consecuencia, se mantiene el rechazo de la cuenta general de ingresos y gastos electorales.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°1.632-2025.-

ARTURO JOSE PRADO PUGA
Fecha: 24/09/2026

Omar Antonio Astudillo Contreras
Fecha: 24/09/2026

GABRIEL HECTOR ASCENCIO MANSILLA
Fecha: 24/09/2026

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, don Omar Antonio Astudillo Contreras y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°1632-2025. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 24/09/2026

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 24 de septiembre de 2026.



CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 24/09/2026



318C2E18-8823-477B-9B91-A656549EB615

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.